

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

114年度審簡字第847號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 黃志輝

選任辯護人 黃福裕律師（法扶律師）

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13588號、第22651號）及移送併辦（113年度偵字第31170號），被告自白犯罪（113年度審訴字第2084號），本院認為宜以簡易判決處刑，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

A 1 0 幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間應履行如附表二所示之內容給付。

犯罪事實

A 1 0 明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，因此依一般社會生活之通常經驗，可預見任意將金融帳戶之提款卡及密碼交付予他人使用，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款之工具，並幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟仍基於縱使取得帳戶之人利用其交付之帳戶以為詐欺犯罪工具及遮斷犯罪所得金流軌跡亦不違背其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年12月26日下午6時52分許，在新北市○○區○○路○段00號之統一超商健華門市，將其所申辦使用之台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡以交貨便之方式，寄送予真實年籍姓名不詳、通訊軟體LINE（下逕稱LINE）「李明漢」之成年人，復以通訊軟體LINE告知本案帳戶之提款卡密碼，容任該人及所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）使

用上開帳戶（無證據可認A 1 0知悉或可得而知本案詐欺集團成員達3人以上或其中含有少年成員）。嗣本案詐欺集團不詳成員取得本案帳戶上開資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表一「詐騙方式」欄所示時間，以各該方式，分別向附表一「被害人（告訴人）」欄所示之人施以詐術，致其等均陷於錯誤，分別於附表一「匯款時間」欄所示之時間，匯款如附表一「匯款金額」欄所示金額至本案帳戶內（詳如附表一所示），旋遭本案詐騙集團成員提領而出，A 1 0即以此方式幫助本案詐欺集團成員詐欺取財及掩飾、隱匿上開犯罪所得之所在、去向。

理 由

一、前開犯罪事實，已經被告A 1 0於警詢、偵訊及本院審理時坦白承認（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第13588號卷【下稱偵13588卷】第23至27頁、第155至157頁；臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第31170號卷【下稱偵31170卷】第23至26頁；本院審訴卷第45頁、第88頁），核與告訴人A 0 2、A 0 3、A 0 4、A 0 5、A 0 6、A 0 7、許株鳳、證人即被害人A 0 8於警詢中指訴大致相符（卷頁詳如附表一「證據」欄所示），並有被告與本案詐欺集團成員之對話紀錄擷圖（偵13588卷第161至304頁），及如附表一「證據」欄所列非供述證據在卷可查，是被告之任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證已經明確，應依法論科。

二、論罪科刑：

（一）新舊法比較：

- 1.被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，並於同年0月0日生效施行。依113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」第3項：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」現行洗錢防制法第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元

以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。」另外有關減刑之規定，於112年6月14日修正洗錢防制法第16條第2項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」然於113年7月31日修正洗錢防制法第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」據此，如洗錢標的未達新臺幣（下同）1億元，舊法法定刑為7年以下有期徒刑（2月以上，屬不得易科罰金之罪，蓋修法前洗錢防制法第14條第3項規定僅為「宣告刑」之限制，不涉及法定刑之變動，可參閱當時立法理由及法務部108年7月15日法檢字第10800587920號函文），併科500萬元以下罰金；新法法定刑為6月以上5年以下有期徒刑（屬得易科罰金之罪），併科5,000萬元以下罰金。又舊法第14條第3項有「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，新法則無此規定。此外，新舊法均有自白減刑規定，但113年7月31日修正之新法設有「如有所得應自動繳交全部所得財物」之要件，較舊法嚴格。

2. 被告之洗錢相關犯行（以下所述刑度未考慮被告本案犯行得依幫助犯規定減輕其刑），依113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上7年以下，而被告於偵查坦白承認所為幫助一般洗錢犯行，而有修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，則其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（未逾其特定犯罪即刑法第339條第1項之詐欺取財罪所定最重本刑之刑，其宣告刑受5年限制）。若依113年7月31日現行之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，又被告於偵查中坦白承認所為幫助一般洗錢犯行，且無證據證明有犯罪所得，符合113年7月31日現行洗錢防制法第23條

01 第3項前段規定自白減刑要件，故其處斷刑範圍為3月以上4
02 年11月以下。據此，本案幫助洗錢之財物或財產上利益未達
03 1億元，且被告於偵查中已自白洗錢犯行，是依前開說明，
04 經比較結果，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以
05 下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，
06 應認現行法之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規
07 定，應適用現行洗錢防制法第19條第1項後段。

08 (二)罪名：

09 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
10 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、現行洗錢防制
11 法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

12 (三)競合：

13 被告交付本案帳戶相關資料，同時觸犯前開罪名，為想像競
14 合犯，依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

15 (四)審理範圍之說明：

16 臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第31170號移送併
17 辦部分（即附表一編號8所示部分），核與本案經起訴之犯
18 罪事實具有裁判上一罪關係，本院自應併予審究。

19 (五)減刑事由之說明：

- 20 1.被告為瘡啞人，此據被告於本院審理時自陳在卷（本院審訴
21 卷第89頁），其領有極重度身心障礙證明（見偵13588卷第
22 29頁），本院審酌被告因此身心障礙，與外界溝通能力與一
23 般人有所差異，屬社會上較弱勢之人，本院依刑法第20條之
24 規定減輕其刑。
- 25 2.被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行
26 為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減
27 輕其刑。
- 28 3.被告在偵查中已自白幫助一般洗錢犯行，且於本案並無犯罪
29 所得，依現行洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其
30 刑，並依刑法第70條之規定遞減之。

31 (六)量刑：

01 本院以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶相
02 關資料與他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風
03 氣，掩飾或隱匿詐欺取財，增加被害人尋求救濟及刑事偵查
04 機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全及刑事司法追訴犯
05 罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益甚鉅，所為應予非
06 難。除上開犯罪情狀，被告坦認犯行，犯後態度良好。參以
07 被告本案行為前，並無罪質相類之科刑紀錄，為初犯，得在
08 責任刑之減輕、折讓上予以較大之減輕空間。另考量被告已
09 與附表編號1、3、5所示之被害人達成調解或和解，且均有
10 按時履行，有本院調解筆錄、本院公務電話紀錄在卷可憑，
11 是從修復式司法之司法政策觀點加以評價，被告確有採取關
12 係修復之舉措，得作為被告量刑上之有利參考依據；至其餘
13 被害人未到庭而致被告無從達成調解或賠償，尚難作為被告
14 科刑不利之憑據。再慮及被告高職畢業之智識程度、目前於
15 修車廠工作、需撫養父母之家庭生活經濟狀況（本院審訴卷
16 第88頁），及其自幼即為瘡啞之身心障礙等一般情況，綜合
17 卷內一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科
18 罰金、罰金易服勞役之折算標準。

19 (七)緩刑之宣告：

- 20 1.被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案
21 紀錄表存卷可查，本院審酌被告本次犯行固應非難，但考量
22 被告坦然面對錯誤，綜合評估被告上開犯罪情狀、家庭、經
23 濟生活之一般情狀，衡量執行被告犯行所應執行刑罰之公共
24 利益、如執行刑罰對被告所生人身自由或財產利益的潛在不利
25 利益、被告社會及家庭生活功能維持及對被告較為適切之處
26 遇方式（機構內或社會內處遇），相較於執行上開所宣告之
27 刑，足信被告經此偵、審程序，當知所警惕，為避免短期自
28 由刑所生之弊害，上開刑之宣告，以暫不執行為適當，依刑
29 法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。
- 30 2.另本院期望被告能透過刑事程序達成適切個別處遇，發揮對
31 其社會生活關係之維持綜效，依刑法第74條第2項第3款，諭

01 知被告應依附表二所示之內容履行賠償。

02 3.如被告沒有遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間之負擔，情
03 節重大，足認原宣告之緩刑難收本判決所定個別處遇之預期
04 效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑
05 法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷
06 上開緩刑之宣告。

07 三、沒收部分之說明：

08 (一)犯罪所得：

09 被告雖提供本案帳戶之提款卡及密碼等資料供他人詐欺財物
10 及洗錢之用，然依卷內證據資料，無從認定被告有獲得報酬
11 或對價，尚難認被告有何犯罪所得，自毋庸宣告沒收、追
12 徵。

13 (二)洗錢客體：

14 被告幫助洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本
15 案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項
16 規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資
17 料，堪認本案詐欺集團分別詐得如附表一所示之款項，旋遭
18 詐欺集團不詳成員提領一空，實無證據證明被告就上開各筆
19 詐得之款項本身有事實上管領處分權限，對其宣告沒收前揭
20 洗錢之財物，容有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，
21 不予宣告沒收、追徵。

22 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡
23 易判決處刑如主文。

24 五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上
25 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

26 本案經檢察官朱玟提起公訴，檢察官蔡佳蓓移送併辦，檢察官戚
27 瑛瑛到庭執行職務。

28 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日
29 刑事第二十一庭 法 官 黃瑞成

30 以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 林鼎嵐

中華民國 115 年 3 月 4 日

附錄本案論罪科刑法條：

刑法第339條第1項：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

修正前洗錢防制法第14條第1項：

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附表一：

編號	被害人 (告訴人)	詐欺方式	匯款時間	匯款金額 (新臺幣)	證 據
1	A 0 2 (提告)	本案詐欺集團成員於112年12月28日上午9時56分前某時，於網路發送LINE群組「大發國際投資股份有限公司」連結，嗣經A 0 2點選連結加入後，以LINE暱稱「客服人員」之帳號向A 0 2佯稱：可匯款入金投資股票獲利云云，致A 0 2陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	112年12月28日上午9時56分許	5萬元	(1)告訴人A 0 2於警詢時之證述（偵13588卷第41至45頁）。 (2)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵13588卷第19至22頁）。
			112年12月28日上午9時58分許	5萬元	
			112年12月28日上午11時6分許	5萬元	
			113年1月4日上午9時47分許	5萬元	
			113年1月4日上午9時48分許	5萬元	
2	A 0 3	本案詐欺集團成員於	112年12月	10萬元	(1)告訴人A 0 3於警詢時之證

	(提告)	112年12月29日上午10時45分前某時，以LINE暱稱「楊玉婷」之帳號向A 0 3佯稱：可下載大發國際投資APP申請帳號匯款投資股票保證獲利、穩賺不賠云云，致A 0 3陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	29日上午10時45分許		述（偵13588卷第59至61頁）。 (2)告訴人A 0 3與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（偵13588卷第65至66頁）。 (3)告訴人A 0 3提出之華南商業銀行匯款回條聯影本1紙（偵13588卷第63頁）。 (4)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵13588卷第19至22頁）。
3	A 0 4 (提告)	本案詐欺集團成員於112年12月20日某時，以LINE暱稱「張豫靈」之帳號向A 0 4佯稱：可下載大發國際投資APP申請帳號匯款認購股票獲利云云，致A 0 4陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	113年1月3日上午9時53分許	5萬元	(1)告訴人A 0 4於警詢時之證述（偵13588卷第73至76頁）。 (2)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵13588卷第19至22頁）。
			113年1月3日上午9時55分許	5萬元	
4	A 0 5 (提告)	本案詐欺集團成員於113年1月7日下午1時4分前某時，以LINE之帳號向A 0 5佯稱：可匯款投資虛擬貨幣獲利云云，致A 0 5陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	113年1月7日下午1時4分許	31,317元	(1)告訴人A 0 5於警詢時之證述（偵13588卷第91至93頁）。 (2)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵13588卷第19至22頁）。
5	A 0 6 (提告)	本案詐欺集團成員於112年12月27日下午3時55分前某時，以LINE暱稱「羅安琪」、「大發國際-官方中心」之帳號向A 0 6佯稱：可下載大發國際APP註冊會員匯款投資股票獲利云云，致A 0 6陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	113年1月2日上午9時10分許	10萬元	(1)告訴人A 0 6於警詢時之證述（偵13588卷第105至108頁）。 (2)告訴人A 0 6與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（偵13588卷第115至139頁）。 (3)告訴人A 0 6提出之網路銀行交易成功截圖1紙（偵13588卷第126頁）。 (4)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵13588卷第19至22頁）。
6	A 0 7	本案詐欺集團成員於	113年1月8	19,000元	(1)告訴人A 0 7於警詢時之證

	(提告)	112年12月3日某時，以LINE暱稱「陳沐晴」、「吳永川」、「大發國際-官方中心」之帳號向A 0 7佯稱：可下載大發國際APP註冊會員匯款投資股票獲利云云，致A 0 7陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	日上午8時55分許		述（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第22651號卷【下稱偵22651卷】第47至49頁）。 (2)告訴人A 0 7與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（偵22651卷第51至56頁）。 (3)告訴人A 0 7提出之網路銀行交易成功截圖2紙（偵22651卷第54頁）。 (4)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵22651卷第13至16頁）。
			113年1月8日上午11時24分許	12,000元	
7	A 0 8	本案詐欺集團成員於112年12月4日上午10時13分，以LINE暱稱「投資賺錢為前提」之帳號向A 0 8佯稱：可至心達國際投資網站申請會員匯款投資股票獲利云云，致A 0 8陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	113年1月1日下午3時17分許	10萬元	(1)被害人A 0 8於警詢時之證述（偵22651卷第31至34頁）。 (2)被害人A 0 8提出之中國信託銀行存款交易明細影本1份（偵22651卷第41至44頁）。 (3)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵22651卷第13至16頁）。
			113年1月1日下午3時18分許	5萬元	
8	許株鳳 (提告)	本案詐欺集團成員於113年1月5日上午10時58分前某時，於網路發送LINE群組「瑞士瑞聯」、「大發」連結，嗣經許株鳳點選連結加入後，以LINE暱稱「鐘楚欣」、「張豫靈」等帳號向許株鳳佯稱：可匯款投資股票獲利云云，致許株鳳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。	113年1月5日上午10時58分許	10萬元	(1)告訴人許株鳳於警詢時之證述（偵31170卷第33至35頁）。 (2)告訴人許株鳳與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖1份（偵31170卷第45至57頁）。 (3)告訴人許株鳳提出之存摺內頁交易明細影本1紙（偵31170卷第24頁）。 (4)本案帳戶之開戶基本資料及交易明細1份（偵31170卷第19至22頁）。
			113年1月5日上午11時許	10萬元	

和解及調解內容

被告願給付告訴人A 0 2新臺幣（下同）3萬6,000元，給付方式如下：於民國114年1月起，按月於每月15日以前給付2,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。款項由被告匯款至告訴人A 0 2所指定之帳戶（帳號詳卷）。